清城区“10·6”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024 年 2 月

目 录

一、基本情况.....1

（一）涉事企业情况.....1

（二）事故车辆情况.....2

（三）涉事人员情况.....2

二、事发道路环境及车辆鉴定情况.....3

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故应急处置.....4

（三）善后处理情况.....4

四、事故原因和性质.....5

（一）事故原因.....5

（二）事故性质.....6

五、事故处理建议.....6

清城区“10·6”一般道路交通事故调查报告

2023年10月6日7时23分许，位于清城区石角镇广州北路科俊混凝土公司路口路段，一辆赣CAH691号重型半挂牵引车牵引赣CDK98挂号重型自卸半挂车与清远464468号二轮电动车发生碰撞，造成一名电动车驾驶人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于10月7日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城区“10·6”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

江西省广杰汽运有限公司（以下简称“广杰公司”）：社会信用代码：91360983MA362K820K；车辆所有人：江西省广杰汽运有限公司；地址：江西省宜春市高安市建山镇。

（二）事故车辆情况

1.赣CAH691号重型半挂牵引车品牌：东风牌；车辆识别代号：LGAG4DY38LT0071111；发动机号：L2023354；商业保险单号：PDAA202336010000289952；强制保险单号：PDZA202336010000334025；有效期至2024年8月30日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司南昌市分公司。

2.清远464468号二轮电动所有人：梁*枫；车厂牌型号：小牛牌TDT10Z；车架号：19922217609243O；发动机号：48V400WJSA3CBD218137016；发证日期：2021年9月30日；发证机关：清远市公安局交通警察支队。

（三）涉事人员情况

1.赣CAH691号重型半挂牵引车驾驶人梁*星，男，50岁，住址：广东省清远市清城区龙塘镇新庄管理区新庄村37号；驾驶证号：44180219730******4；准驾：A2E。道路从业资格证号：44180219730******4；资格类别：经营性道路货物运输驾驶；有效期：2028年3月28日；发证机关：清远市交通运输局。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.清远464468号二轮电动车驾驶人温*群，女，44岁，身份证号：44180219790******8；住址：广东省清远市清城区

石角镇城中居委会一队12号。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。

二、事发道路环境及车辆鉴定情况

（一）事故现场位于清远市清城区石角镇广州北路科俊混凝土公司路口路段，道路呈南北走向，沥青，双向两车道，路面完好，围蔽施工。

（二）事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为：

1.赣CAH691号重型半挂牵引车（赣CDK98挂）的制动系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第7.10.2.2条的相关规定；转向系统符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；行驶系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定；照明信号装置不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

2.清远464468号二轮电动车的制动系统、转向系统、行驶系统部分机件损坏为本次事故所致，其余符合（GB17761-2018）《电动自行车安全技术规范》标准规定；照明信号装置部分机件损坏为本次事故所致，其余灯具完好，外观无异常。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2023年10月6日6时许，梁*星驾驶赣CAH691号重型半挂牵引车（赣CDK98挂）在清新区某石场装载碎石沿清三公路往清城区石角镇科俊混凝土公司，7:22分左右行驶至广州北路路口右转弯驶入科俊混凝土公司时，与同方向右侧由温*群驾驶的清远464468号二轮电动车发生碰撞并碾压，造成温*群死亡及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2023年10月6日7时39分，清城区交警大队石角中队接警，8时01分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，10时27分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，梁*星赔偿死者家属丧葬费7.6万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1.事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300008l5号:

(1)赣CAH691号重型半挂牵引车(赣CDK98挂)驾驶人梁*星，驾驶机件不符合技术标准的机动车右转弯时未按规定使用转向灯，未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第二十二第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第一款第二项关于“机动车应当按照下列规定使用转向灯:(二)向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停车时，应当提前开启右转向灯。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

(2)清远464468号二轮电动车驾驶人温*群,驾驶非机动车行经围蔽施工道路从右侧超越前方车辆时未确保安全通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条关于“车辆、行人应当按照交通信号灯通行;遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上,应当确保安全、畅通的原则下通行。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

(3)梁*星承担此事故的同等责任,温*群承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：该起事故属一般道路交通责任事故，赣CAH691号重型半挂牵引车（赣CDK98挂）驾驶人梁*星对事故负有同等责任。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，赣CAH691号重型半挂牵引车（赣CDK98挂）不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

1.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。

非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

（二）赣CAH691号重型半挂牵引车（赣CDK98挂）驾驶人梁*星承担该起事故同等责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议撤销就此案已成立的事故调查组。

清城区“10·6”一般道路交通事故调查组

2024年2月21日